

조문별 제·개정이유서

1. 자발성·차별성 판단기준 완화(안 제Ⅲ조 제2항 라.호, 안 [별표1])

가. 제·개정 이유

- 공정위는 2020년 6월 코로나19 비상시국 극복을 위해 대규모유통업법 제11조에 규정된 대규모유통업자의 비용분담의무 예외사유인 자발성 요건과 차별성 요건을 완화하는 ‘판촉행사 가이드라인’을 마련함. 동 가이드라인은 한시적 운영을 예정하고 시행하였으나, 이후 유통업계와 납품업계의 요청으로 지금까지 세 차례 기한을 연장해 옴(~’ 23.12월).
- 공정위는 그간의 가이드라인 운용 경과 등을 토대로 이해관계자 의견, 실태조사 결과 등을 고려하여 판촉행사 가이드라인의 내용을 현행 심사 지침에 반영하고자 함.

나. 제·개정 내용

- 대규모유통업자가 행사 기간, 주제, 홍보, 고객지원방안 등 판촉 행사를 기획하더라도, 참여업체를 공개모집하고 납품업자가 자율적으로 참여 여부를 결정하여 자기 상품의 할인 품목, 할인 폭을 스스로 결정하는 경우에는 대규모유통업법 제11조 제5항에 규정된 예외요건이 충족된 것으로 봄.
- 이때, 대규모유통업자가 납품업자의 의사에 반하여 행사에 참여하도록 직·간접적으로 강요하거나, 사은품 제공, 홍보비, 기타 판매촉진 행사비용의 분담 등을 직·간접적으로 강요하는 행위는 금지됨.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

라. 입법효과

- 경기 불확실성 시기에 대형 유통업체 주도의 대규모 가격할인행사가 위축되지 않도록 하여 유통업체, 납품업체의 매출증진 및 재고소진에 기여하고자 함.